Signature Not Verified
Assinado por NEUILLEY ORLANDO SPINETTI DE SANTA RITA MATTA em 02/06/2011 17:26:16.943 GMT-03:00

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE

DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO – CNC, entidade sindical de grau máximo, representativa da categoria econômica do Comércio, com circunscrição em todo o território nacional e sede no Distrito Federal, no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco B, 14º ao 18º andares, Edifício Confederação Nacional do Comércio, CEP 70040-000, em Brasília, por seu advogado infra assinado, devidamente constituído pelo instrumento de mandato em anexo, vem, com apoio no inciso IX do artigo 103 da Constituição da República, e considerando os artigos 169 e 178 do Regimento Interno, propor

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
COM PEDIDO DE LIMINAR

objetivando a suspensão da eficácia e a declaração da Inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos: da expressão “plena ou não” do artigo 2º, da Lei nº 7.543, de 30 de dezembro de 1988 e de dispositivos do artigo 4º, da Lei nº 15.242/2010, especificados no pedido, ambas do Estado de Santa Catarina, por afronta à Constituição Federal, pelas razões de fato e de direito que passa a expor.

Outrossim, informa que as autoridades requeridas que responderão esta ação podem ser notificadas, respectivamente, nos endereços seguintes:

1) Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Santa Catarina João Raimundo Colombo e

2) Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Palácio Barriga verde na Rua Doutor Jorge Luz Fontes, nº 310, CEP 88020-900 Florianópolis/SC, na pessoa de seu Presidente – Deputado Estadual Jorginho Melo.

DISPOSITIVO IMPUGNADO

De início, antes de abordarmos a legitimidade ativa e a pertinência temática, dando cumprimento à determinação prevista no inciso I do art. 3º da Lei nº 9.868, de 10.11.99, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, transcreve-se, desde logo, os dispositivos cuja inconstitucionalidade se quer ver declarada por esta Corte Suprema, especialmente, da Lei nº 7.543, de 30 de dezembro de 1988, com a redação da Lei nº 15.242, de 27 de julho de 2010, que no artigo 4º inseriu novos dispositivos que estabeleceu novo tratamento tributário para o Imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA, que para facilidade do exame, transcrevemos (inteiro teor em anexo):

> ***Lei nº 7.543/1988***
> ***Art. 2º -*** *O imposto sobre a propriedade de veículos automotores tem como fato gerador a propriedade,* ***plena ou não****, de veículos automotores de qualquer espécie.*
>
> ***Lei nº 15.242/2010***
> *Art. 4º - A Lei nº 7.543, de 30 de dezembro de 1988, passa a vigorar com as seguintes alterações:*
> *"****Art. 2°*** *O imposto sobre a propriedade de veículos automotores tem como fato gerador a propriedade,* ***plena ou não****, de veículos automotores de qualquer espécie.*
> ***§ 1°*** *Considera-se ocorrido o fato gerador:*
> *(...)*
> ***IV - relativamente a veículo de propriedade de empresa locadora na data em que vier a ser locado ou colocado à disposição para locação no território deste Estado, em se tratando de veículo registrado anteriormente em outro Estado.***
> ***§ 2º O disposto no inciso IV do § 1º aplica-se às empresas locadoras de veículos qualquer que seja o seu domicílio, sem prejuízo da aplicação das disposições dos incisos I a III, no que couber.***
> ***§ 3º Na hipótese de chassi ainda não encarroçado, considera-se ocorrido o fato gerador no momento da saída, do estabelecimento industrializador, do conjunto formado pela carroceria acoplada ao respectivo chassi.***
> ***Art. 3°*** *É contribuinte do IPVA o proprietário do veículo automotor.*

§ 1° *São responsáveis pelo pagamento do imposto e dos acréscimos legais:*

(...)

III – o arrendatário, no caso de veículo cedido pelo regime de arrendamento mercantil.

§ 2° *São solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto e dos acréscimos devidos as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.*

§ 3º Respondem solidariamente pelo pagamento do imposto e dos acréscimos legais, em relação aos fatos geradores ocorridos nos exercícios em que o veículo estiver sob locação, sem a comprovação do pagamento do imposto:

I - a pessoa jurídica de direito privado, bem como o sócio, diretor, gerente ou administrador, que tomar em locação veículo para uso neste Estado; e

II - o agente público responsável pela contratação de locação de veículo, para uso neste Estado por pessoa jurídica de direito público.

(...)

Art. 5° *As alíquotas do IPVA são:*

I - 2% (dois por cento) para veículos terrestres de passeio, utilitários e motor-casa, nacionais ou estrangeiros;

II - REVOGADO.

III - 1% (um por cento) para veículos terrestres de duas ou três rodas e os de transporte de carga ou passageiros (coletivos), nacionais ou estrangeiros;

IV - 1% (um por cento) para veículos terrestres destinados à locação, de propriedade de locadoras de veículos ou por elas arrendados mediante contrato de arrendamento mercantil.

V - 0,5% (cinco décimos por cento), para aeronaves de qualquer tipo.

Parágrafo único. Considera-se empresa locadora de veículos, para os efeitos do inciso IV, a pessoa jurídica cuja atividade de locação de veículos represente no mínimo 50% (cinquenta por cento) de sua receita bruta, devendo tal condição ser reconhecida na forma prevista em regulamento*.*

Art. 6° *A base de cálculo do imposto é o valor de mercado do veículo.*

(...)

§ 3° O valor do imposto a pagar relativo a veículo novo e a veículo importado e na hipótese do inciso IV do § 1º do art. 2º, é proporcional ao número de meses restantes do exercício fiscal, contado a partir do mês de aquisição, de importação ou da disponibilização para locação*.*

(...)

Art. 7° *O imposto é devido no município em que o veículo deva ser registrado, matriculado ou licenciado.*

§ 1º Nas seguintes hipóteses o imposto será devido:

I - no estabelecimento situado neste Estado, quanto aos veículos que a ele estejam vinculados na data da ocorrência do fato gerador;

II - no estabelecimento onde o veículo estiver disponível para entrega ao locatário na data da ocorrência do fato gerador, na hipótese de contrato de locação avulsa; e

III - no local do domicílio do locatário ao qual estiver vinculado o veículo na data de ocorrência do fato gerador, na hipótese de locação de veículo para integrar sua frota.

§ 2º Tratando-se de veículo de propriedade de empresa de arrendamento mercantil, o imposto será devido no local de domicílio ou residência do arrendatário*.*

§ 3º Excetua-se do disposto no § 1º, inciso II, o veículo destinado à locação avulsa em caráter eventual*.*

(...)

Art. 8º A Será dispensado o pagamento do imposto relativo ao veículo de propriedade de empresa locadora, a partir do mês seguinte ao da transferência para operação do veículo em outra unidade da Federação, em caráter não esporádico, desde que seja comprovado o pagamento proporcional aos meses restantes do ano civil em favor da unidade da Federação de destino, se assim estiver previsto na legislação da referida unidade*.*

Parágrafo único. O imposto pago será restituído proporcionalmente em relação ao período em que se configurar a hipótese prevista neste artigo*.*

Art. 9° *O comprovante do pagamento do IPVA é vinculado ao veículo e, no caso de sua alienação, será transferido ao novo proprietário, para efeito de registro ou averbação no órgão competente.*

§ 1º No ano de transferência para este Estado, de veículo regularizado em outra unidade da Federação, não será exigido novo

pagamento do imposto, passando-se a exigi-lo a partir do exercício seguinte, exceto na hipótese do inciso IV do § 1º do art. 2º.
(...)
Art. 18-A. Aplicam-se ao imposto, no que não for contrário a esta Lei, as disposições da Lei nº 5.983, de 27 de novembro de 1981.
Art. 18-B. As disposições desta Lei relativas às empresas locadoras são aplicáveis aos veículos de propriedade de empresas de arrendamento mercantil, quando o arrendatário for empresa locadora."

Conforme será demonstrado em tópico subseqüente, as regras acima transcritas afrontam dispositivos constitucionais entre os quais: o artigo 155, III, porquanto **extrapolou a competência tributária para a instituição do IPVA** no Estado, uma vez que não atingiu a "propriedade de veículos automotores", além de violar o **Princípio da Territorialidade da Tributação,** em virtude de pretender tributar fatos ocorridos fora do âmbito territorial do Estado de Santa Catarina, bem como maculou o artigo 1º, da Carta Magna, **ferindo o Princípio Federativo**, inclusive extrapolou a competência suplementar, violando o artigo 24, § 3º, da Constituição Federal **ao tratar diferentemente matérias insertas em Normas Gerais de âmbito Nacional – Código Tributário Nacional, tais como "domicílio", "solidariedade" e "responsabilidade de terceiros**", dando tratamento completamente diverso daquele estipulado em Lei Complementar Nacional.

DA LEGITIMIDADE ATIVA & PERTINÊNCIA TEMÁTICA

A requerente, entidade fundada em 4 de setembro de 1945 e reconhecida pelo Decreto 20.068, de 30 de novembro de 1945, com representação em todo o território nacional, tem por objetivo, segundo seus Estatutos, representar, no plano nacional, os direitos e interesses do comércio brasileiro de bens, de serviços e de turismo; bem como defender, na condição de postulado filosófico, o direito de propriedade, a livre iniciativa, a economia de mercado e o Estado Democrático de Direito, e ainda os princípios de liberdade para exercer o comércio, estando, legitimada, nos termos do art. 103, inciso IX, da Constituição Federal, para deflagrar o controle concentrado de constitucionalidade, por configurar entidade sindical de grau máximo, nos termos do art. 8º, inciso IV da CONSTITUIÇÃO FEDERAL e do 535 da Consolidação das Leis do Trabalho, com o indispensável registro no Ministério do Trabalho.

Preenche, portanto, todos os requisitos de legitimidade para a propositura de ações diretas de inconstitucionalidade, o que já restou reconhecido em diversas ADINs por ela formuladas perante esse Egrégio Tribunal.

Da mesma forma, encontra-se preenchido o *requisito objetivo da relação de pertinência entre o interesse específico da classe dos comerciantes, para cuja defesa esta entidade foi constituída e o ato normativo que é argüido como inconstitucional (cf. as ADIN nºs 77, 138 e 159) uma vez que* a norma estadual que se pretende ver declarada a inconstitucionalidade, alterou a legislação referente ao IPVA incidente sobre automóveis das empresas locadoras de veículos com estabelecimentos localizados no Estado de Santa Catarina.

Por essa nova legislação as locadoras de veículos devem recolher esse tributo em favor do estado de Santa Catarina em total desconsideração ao real fato gerador do referido imposto, exigindo o pagamento do IPVA mesmo que já tenha sido recolhido, de acordo com a legislação, em outro Estado da federação.

Para alcançar tal fim oportunista, o legislador do Estado Catarinense atropelou diversos ditames constitucionais, culminando com o mandamento das empresas locadoras de automóveis e arrendamento mercantil serem obrigadas a pagar IPVA de sua frota duas vezes, onerando de forma ilegal e inconstitucional estes estabelecimentos, causando prejuízos para este segmento sob o prisma econômico, mercadológico e financeiro, sendo certo que estes estabelecimentos estão albergados no “quadro e atividades e profissões” a que se refere o art. 577 da Consolidação das Leis do Trabalho, enquadradas no Plano sindical da Confederação Nacional do Comércio (2º e 3º Grupos).

Portanto, é evidente o interesse da Requerente na presente causa, restando demonstrada a legitimação subjetiva específica da pertinência temática, pois a CNC representa todo o empresariado do comércio e a Lei apontada incide sob seus representados.

A DISCRIMINAÇÃO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA PARA A INSTITUIÇÃO DO IPVA

Entre os assuntos tratados pelo Texto Maior está o da competência legislativa tributária. **Uma vez cristalizada a limitação ao poder legiferante, pelo seu legítimo agente (o constituinte), a matéria se dá por pronta e acabada, devendo o legislador infraconstitucional regulá-la nos exatos termos constitucionalmente prescritos**. Tratando-se de atribuição de competência, estão envolvidas não apenas autorizações, mas também limitações, **não podendo a pessoa competente ultrapassar as fronteiras de sua atuação, demarcadas no Texto Supremo**. Como já se manifestava Geraldo Ataliba[1], *"o sistema constitucional brasileiro é o mais rígido de quantos se conhece, além de complexo e extenso. Em matéria tributária tudo foi feito pelo constituinte, que afeiçoou integralmente o sistema, entregando-o pronto e acabado ao legislador ordinário, a quem cabe somente obedecê-lo, em nada podendo contribuir para plasmá-lo".* Temos no Brasil, portanto, uma minuciosa discriminação das competências tributárias, em que é relacionado, de forma pormenorizada, o campo tributável atribuído a cada pessoa política.

A Constituição da República traça o molde dentro do qual o legislador ordinário poderá atuar, ao instituir a regra-matriz de incidência tributária. Impende, agora, analisar o arquétipo constitucionalmente eleito, para, em momento posterior, verificar a possibilidade jurídica de os Estados e o Distrito Federal exigirem o IPVA das locadoras de automóveis e arrendatárias.

A Carta Maior, em seu art. 155, III, e § 6º, delimita a competência para instituição do referido imposto, enunciando:

> *"Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:*
> *III - propriedade de veículos automotores.*

Na norma jurídica tributária instituidora do tributo, denominada "regra-matriz de incidência tributária", de acordo com as lições do Professor PAULO DE BARROS CARVALHO, há cinco critérios, sendo três na hipótese e dois no consequente. Aqueles observados no antecedente normativo descrevem o fato (critérios material, espacial e temporal) em decorrência do que se origina a obrigação de recolher o

[1] *Sistema constitucional tributário brasileiro*, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968, p. 21.

gravame, e os elementos do vínculo constam dos critérios da consequência (critérios pessoal e quantitativo).

Ingressando, de pronto, no esquema lógico do critério material da hipótese tributária, busca-se dentro desse aspecto, seus elementos nucleares, representados por um verbo e seu complemento. Não obstante o constituinte tenha deixado de consignar expressamente o verbo que integra o critério material do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, a interpretação sistemática nos leva a concluir pela adequação do termo "*ser*", visto que a significação construída a partir de tal vocábulo é apta para expressar o fato típico escolhido para dar nascimento à obrigação tributária envolvendo o referido imposto.

Verificado o verbo, passemos ao seu complemento. Este, segundo o comando constitucional, está representado pela expressão *"proprietário de veículos automotores"*. A locução deve ser analisada em sua totalidade, pondo em evidência os fatos sobre as quais o constituinte fez recair a tributação, bem como aqueles que deixou fora do âmbito de incidência tributária.

Mais do que isso. O Texto Constitucional deve ser examinado em sua integridade, propiciando a interpretação sistemática efetuada com base numa visão grandiosa do direito, para tanto compreendendo o texto legislado como algo impregnado de toda a pujança que a ordem jurídica ostenta. Para delimitar o aspecto material do IPVA, é imprescindível o recurso não apenas às normas de competência positiva, mas também àquelas que orientam o modo pelo qual se dá a autorização para instituir tributos, como é o caso do princípio da capacidade contributiva.

Quanto ao critério espacial, não pode ser diverso do âmbito territorial do Estado ou do Distrito Federal em que se der o exercício da propriedade do veículo automotor. Em consonância com o disposto no art. 120 do Código Nacional de Trânsito, esse fato se verifica no local do registro do veículo automotor, o qual, por sua vez, deve ser efetuado no lugar do domicílio ou residência do proprietário.

Em consequência, é competente para instituir e exigir o IPVA, figurando no pólo ativo da relação jurídica tributária (sujeito ativo), a pessoa jurídica de direito público interno em cujos limites territoriais o automóvel estiver registrado. No que diz respeito ao critério temporal, o constituinte deixou sua escolha ao legislador ordinário, desde que, evidentemente, este não o faça com violação a qualquer dos preceitos constitucionais: o instante em que se considera ocorrido o fato jurídico tributário não

pode ser anterior ao evento, devendo corresponder ao momento em que se adquire ou mantém a propriedade do veículo automotor.

Tomando como norte o critério material constitucionalmente permitido, depreende-se, com certa facilidade, a base de cálculo e o sujeito passivo da exação. O valor a ser tomado para fins de quantificação do gravame há de corresponder à medida do fato jurídico tributário, consistindo, portanto, no valor venal do veículo automotor. O sujeito passivo precisa estar intimamente relacionado à prática do fato jurídico, não podendo ser, por isso mesmo, pessoa diversa do proprietário do veículo automotor.

No que se refere à alíquota, esta não pode ser excessiva, de modo que ofenda a capacidade contributiva, o que viria a caracterizar confisco, proibido pelo comando do art. 150, IV, do Texto Maior. Além disso, a Emenda Constitucional nº 42/03 dispõe sobre a possibilidade de o Senado Federal fixar alíquotas mínimas e de o ente tributante instituí-las de forma diferenciada em razão do tipo e utilização do veículo, concretizando o primado da seletividade.

Preenchendo o arranjo sintático da regra-matriz de incidência tributária com a linguagem do direito positivo, tomando, para esse fim, o arquétipo constitucionalmente traçado, teremos:

Hipótese normativa:

critério material: ser proprietário de veículo automotor;

critério espacial: *limites territoriais do Estado ou Distrito Federal em que está registrado o veículo automotor;*

critério temporal: instante fixado em lei, a partir do momento em que a propriedade é adquirida e se mantém (por exemplo, 1º de janeiro de cada ano; ou, se veículo novo, o instante da aquisição; ou, se veículo importado, o átimo de sua entrada no território nacional).

Consequente normativo:

critério pessoal: *sujeito ativo*: Estado ou Distrito Federal em que estiver registrado o veículo automotor; *sujeito passivo*: proprietário do veículo automotor;

critério quantitativo: *base de cálculo*: valor venal do veículo automotor; *alíquota*: percentual fixado em lei estadual, com observância ao art. 155, § 6º, I e II, da Constituição.

Nesse passo, impõe-se a demarcação das inconstitucionalidades dos dispositivos da Legislação do Estado de Santa Catarina que regem o IPVA, mediante o confronto com os parâmetros traçados pela Constituição Federal, verificando especialmente o núcleo da hipótese de incidência tributária, bem assim o critério espacial e o pessoal no que respeita à sujeição passiva.

INCONSTITUCIONALIDADES VISLUMBRADAS NAS NORMAS IMPUGNADAS

INCLUSÃO DA POSSE COMO ELEMENTO DA MATERIALIDADE DO IPVA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 155, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

O artigo 2º, da Lei nº 7.543/88 do Estado de Santa Catarina, ao estabelecer como fato gerador do IPVA a propriedade, **plena ou não**, de veículos automotores de qualquer espécie, aliado ao disposto pela Lei 15.242/2010, que em seu artigo 4º inseriu redação aditiva aos dispositivos da Lei 7.543/88, especialmente quando impõe a obrigatoriedade do recolhimento do imposto, ainda que solidariamente, a terceiros totalmente alheios ao fato jurídico tributário, vulnera a competência atribuída pela Constituição, conforme se observa no disposto pelo § 3º, incisos I e II, do artigo 3º:

> *§ 3º Respondem solidariamente pelo pagamento do imposto e dos acréscimos legais, em relação aos fatos geradores ocorridos nos exercícios em que o veículo estiver sob locação, sem a comprovação do pagamento do imposto:*
> *I - a pessoa jurídica de direito privado, bem como o sócio, diretor, gerente ou administrador, que tomar em locação veículo para uso neste Estado; e*

II - o agente público responsável pela contratação de locação de veículo, para uso neste Estado por pessoa jurídica de direito público.

De ver está que a regra em comento visa alcançar aquele que detém tão somente a posse de veículos automotores, no caso, em função do exercício do uso de automóveis tomados em locação, elegendo sujeitos totalmente alheios ao fato signo presuntivo de riqueza que é a propriedade de veículos automotores, regramento que vulnera a competência Constitucional traçada pelo artigo 155, III, flagrantemente.

Na analítica dos direitos e deveres jurídicos correlatos, podemos perfeitamente dizer que "propriedade" é direito subjetivo. E direito subjetivo manifesta-se, invariavelmente, na forma de relação jurídica que, por sua vez, decorre da incidência de norma sobre um fato juridicizado. No caso da propriedade, esse fato é a expressão de um acordo de vontades, colhido pela norma que o juridicizou com certos efeitos peculiares. A prescrição normativa que regula a propriedade estatui que, *assentada a vontade das partes, então deve ser a prerrogativa do proprietário em exercer, como sujeito ativo,* ***o direito de uso, gozo e disposição do bem em relação aos demais sujeitos, constituídos e reconhecidos perante o direito posto, que passam a ficar, desse modo, cometidos do dever reflexo de não turbar e de não impedir o exercício do referido direito***.

Examinando o art. 1.228 do Código Civil brasileiro, está expresso: *"O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha"*. **É esse feixe de direitos subjetivos que constitui o direito de propriedade. Apenas se preenchidos tais requisitos estaremos diante de "propriedade"**, no sentido técnico, empregado pelo legislador e adotado pelo Constituinte no artigo 155, III, da Constituição.

A Lei Catarinense, alargando o comando constitucional acerca da materialidade do tributo trouxe no texto a expressão "propriedade, **plena ou não** de veículos automotores de qualquer espécie" e, ainda, estabeleceu a possibilidade de incidência em função do exercício do uso de automóveis tomados em locação, ao prescrever que: *respondem solidariamente: i)* ***a pessoa jurídica de direito privado, bem como o sócio, diretor, gerente ou administrador, que tomar em locação veículo para uso neste Estado; e ii) o agente público responsável pela contratação de***

<u>locação de veículo, para uso neste Estado</u> por pessoa jurídica de direito público. Ou seja, alargou o conceito de propriedade para atingir também a posse.

Salta aos olhos a inconstitucionalidade pela simples leitura do texto, a saber: se a Constituição prevê apenas "propriedade" do veículo automotor, não pode a norma de inferior hierarquia, veiculada em lei ordinária, alcançar a posse, que relaciona o direito de uso e de gozo, no caso, de veículo automotor de propriedade de locadoras.

A *propriedade* consiste, conforme anotado, no direito de usar, gozar e dispor dos bens, e reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua. Conforme rígida repartição constitucional das competências tributárias, os Estados e o Distrito Federal só estão autorizados a instituir o IPVA sobre a propriedade, sendo-lhes vedado, por conseguinte, exigir esse imposto em relação aos atributos ou desdobramentos da propriedade, isoladamente considerados, quais sejam o domínio ou a posse.

Ressalte-se que a *posse* também se relaciona com o direito de uso e de gozo, correspondendo ao exercício de alguns poderes inerentes à propriedade. Costuma desdobrar-se a posse em (i) *direta* e (ii) *indireta*, segundo o poder que tenha cada um dos seus detentores, distinção esta que é traçada no art. 1197 do Código Civil:

À evidência, posse e propriedade não se confundem pois a posse é atributo intrínseco a um direito maior, que é o direito de propriedade. Com ele, porém, não se confundem. A constitucionalidade das referências constantes das leis ordinárias está adstrita à interpretação de que os elementos "domínio" e "posse" contribuem para a formação da "situação jurídica" *propriedade,* entendendo aqui essa expressão como o plexo de relações que têm, num único sujeito, pontos de referência.

Assim a tributação do IPVA pode recair, unicamente, sobre a pessoa que age como titular do domínio e da posse, **na qualidade de elementos inerentes <u>à propriedade</u>**, sendo-lhes vedado, por conseguinte, exigir esse imposto em relação aos atributos ou desdobramentos da propriedade, isoladamente considerados, assim como expresso no artigo 2º, da Lei nº 7.543/88 e § 3º, incisos I e II, do artigo 3º, cuja redação foi dada pela Lei nº 15.242/2010, que conferiu a possibilidade de incidência do IPVA, colocando como sujeitos passivos pessoas jurídicas que tomarem em locação, ou agentes públicos responsáveis pela contratação de locação de veículos, ou seja, sobre aqueles que exercitarem a posse de veículos automotores, em total descompasso com o artigo 155, III, da Constituição Federal.

Necessário advertir, ainda, sobre os dispositivos ora atacados, que o território de eleição do sujeito passivo das obrigações tributárias e, bem assim, das pessoas que devam responder solidariamente pela dívida, está circunscrito ao âmbito da situação factual contida na outorga de competência impositiva, cravada no texto da Constituição, no caso, a propriedade de veículos automotores.

A lembrança desse obstáculo sobranceiro permite vislumbrar que a Legislação do IPVA catarinense, especialmente os dispositivos expressos nos artigos 2º, da Lei nº 7.543/88 e § 3º, incisos I e II, do artigo 3º, ao estabelecer a regra-matriz de incidência do IPVA, trouxe para o tópico de devedor, ainda que solidário, sujeito que não tem qualquer participação no fato jurídico tributário, **faltando ao legislador daquele Estado competência constitucional para fazer recair a carga tributária do tributo sobre pessoa alheia ao acontecimento gravado pela incidência, passando a gravar simplesmente o possuidor de veículo automotor. Nada mais despropositado e violador dos limites constitucionais para o exercício da competência na instituição do IPVA.**

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE DA TRIBUTAÇÃO - CRITÉRIO ESPACIAL DO IPVA -

Consoante já assentado, u**ma vez cristalizada a limitação ao poder legiferante, pelo seu legítimo agente (o constituinte), a matéria se dá por pronta e acabada, devendo o legislador infraconstitucional regulá-la nos exatos termos constitucionalmente prescritos**. Tratando-se de atribuição de competência, estão envolvidas não apenas autorizações, mas também limitações, **não podendo a pessoa competente ultrapassar as fronteiras de sua atuação, demarcadas no Texto Supremo**.

Não foi esse o procedimento adotado pelo Poder Legislativo do Estado de Santa Catarina, ao editar a malsinada lei:

> *Art. 2º - O imposto sobre a propriedade de veículos automotores tem como fato gerador a propriedade, **plena ou não**, de veículos automotores de qualquer espécie.*

§ 1º ***- Considera-se ocorrido o fato gerador:***

IV – relativamente a veículo de propriedade de empresa locadora na data em que vier a ser locado ou colocado a disposição para locação no território deste Estado, em se tratando de veículo registrado anteriormente em outro Estado.

§ 2º - O disposto no inciso IV do § 1º aplica-se às empresas locadoras de veículos qualquer que seja seu domicílio, sem prejuízo da aplicação das disposições dos incisos I a III, no que couber.

Art. 7º - O imposto é devido no município em que o veículo deve ser registrado, matriculado ou licenciado.

§ 1º Nas seguintes hipóteses o imposto será devido:

I - no estabelecimento situado neste Estado, quanto aos veículos que a ele estejam vinculados na data da ocorrência do fato gerador;

II - no estabelecimento onde o veículo estiver disponível para entrega ao locatário na data da ocorrência do fato gerador, na hipótese de contrato de locação avulsa; e

III - no local do domicílio do locatário ao qual estiver vinculado o veículo na data de ocorrência do fato gerador, na hipótese de locação de veículo para integrar sua frota.

§ 2º Tratando-se de veículo de propriedade de empresa de arrendamento mercantil, o imposto será devido no local de domicílio ou residência do arrendatário.

§ 3º Excetua-se do disposto no § 1º, inciso II, o veículo destinado à locação avulsa em caráter eventual

Art. 9º - *...*

§ 1º - No ano de transferência para este Estado, de veículo regularizado em outra unidade da Federação, não será exigido novo pagamento do imposto, passando-se a exigí-lo a partir do exercício seguinte, exceto na hipótese do inciso IV do § 1º do artigo 2º.

Art. 18-B. As disposições desta Lei relativas às empresas locadoras são aplicáveis aos veículos de propriedade de empresas de arrendamento mercantil, quando o arrendatário for empresa locadora."

Mostra-se flagrante a usurpação da competência prevista no artigo 155, III, da Constituição e **respectiva violação ao princípio da territorialidade da tributação que, apesar de não estar expresso no Texto constitucional, se reveste de insofismável realce, como decorrência imediata de importantes diretrizes do sistema,** consoante asseverado por PAULO DE BARROS CARVALHO: *"O poder vinculante de uma lei ensejará os efeitos jurídicos de estilo até os limites geográficos da pessoa política que a editou. A lei federal, por todo o território brasileiro; as estaduais, dentro de suas fronteiras regionais; e as municipais, nas lindes internas de seus espaços geográficos; assim acontecendo com as do Distrito Federal."*

Não obstante estar evidenciada, pela simples leitura da legislação catarinense, a flagrante violação ao princípio da territorialidade pela circunstância de tributar fatos jurídicos ocorridos fora da fronteira regional desse Estado, essa inconstitucionalidade será demonstrada com mais vagar, a seguir.

Ao conceituar o fato que dará ensejo ao nascimento da relação jurídica do tributo, o legislador também seleciona as propriedades que julgou importantes para caracterizá-lo. E, desse conceito, podemos extrair critérios de identificação que nos permitam reconhecê-lo toda vez que, efetivamente, aconteça. No enunciado hipotético vamos encontrar três critérios identificadores do fato: *a*) critério material; *b*) critério espacial; e *c*) critério temporal.

Voltada a atenção para o critério espacial, há regras jurídicas que trazem expressos os locais em que o fato deve ocorrer, a fim de que irradie os efeitos que lhe são característicos. Outras, porém, nada mencionam, carregando implícitos os indícios que nos permitem saber onde nasceu o laço obrigacional. É uma opção do legislador. Aquilo que de real encontramos, no plano do direito positivo brasileiro, é uma dose maior ou menor de esmero na composição dos critérios espaciais, de tal modo que alguns são elaborados com mais cuidado que outros. Todavia, **ainda que aparentemente possa ter o político se esquecido de mencioná-lo, haverá sempre um plexo de indicações, mesmo tácitas e latentes, para assinalar o lugar preciso em que aconteceu aquela ação, tomada como núcleo do suposto normativo**.

Inexiste liberdade ilimitada para determinação do critério espacial. Até mesmo porque as diretrizes do local em que se considera acontecido o fato jurídico tributário são indicativas do ente competente para figurar no pólo ativo do gravame. O critério espacial deve cingir-se, portanto, aos limites territoriais em que se concretiza a materialidade tributável, ou seja, serão alcançados todos os proprietários com

domicílio eleito e com seus veículos automotores registrados no Estado de Santa Catarina.

Tratando-se do IPVA, o critério material consiste na locução “ser proprietário de veículo automotor”. E, como demonstrado, o sujeito passivo há de ser o proprietário do veículo. Então o critério espacial não pode ser outro que não o lugar em que se estabelece o proprietário, tendo ali seu domicílio ou sua residência e ali registra seu veículo.

Convém esclarecer que, perante a lei civil, domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo (art. 70 do Código Civil). Entretanto, tendo diversas residências onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas (CC, art. 71). Quanto às relações profissionais, o domicílio da pessoa natural é o lugar onde a profissão é exercida, ou, exercendo-a em lugares diversos, cada um deles constitui domicílio para as relações que lhe correspondem (CC, art. 72 e parágrafo único). No que diz respeito às pessoas jurídicas de direito privado, é o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos (CC, art. 75, IV). E, no caso de manterem diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um será considerado domicílio para os atos nele praticados (CC, art. 75, § 1º).

Importante, nesse passo, lembrar que **para efeitos de aplicação da legislação tributária, o assunto é disciplinado pelo art. 127 do Código Tributário Nacional.** Vige a regra geral da eleição do domicílio que o sujeito passivo pode fazer a qualquer tempo, decidindo, espontaneamente, sobre o local de sua preferência. Todas as comunicações fiscais, de avisos e esclarecimentos, bem como os atos, propriamente, de intercâmbio procedimental — intimações e notificações — serão dirigidas àquele lugar escolhido, que consta dos cadastros das repartições tributárias, e onde o fisco espera encontrar a pessoa, para a satisfação dos mútuos interesses.

A legislação do IPVA não pode fugir de tais regras. O IPVA há de ser exigido no domicílio eleito ou no local de residência do veículo automotor, em cujo departamento de trânsito esse bem está registrado.

Essa disciplina jurídica já permite entrever a impossibilidade de atribuir-se às empresas locadoras e de arrendamento de veículos localizadas no Estado de Santa Catarina, porém com registro no domicílio eleito em outro Estado, a sujeição passiva

do citado imposto, pois tal medida implicaria atribuir poder vinculante à lei que ensejará os efeitos jurídicos fora dos limites geográficos da pessoa política que a editou, em total descompasso com o princípio da territorialidade da tributação. Adotada essa linha de pensamento, ter-se-ia indevida redução da arrecadação tributária de grande parte das pessoas políticas, em manifesta ofensa ao princípio federalista, tornando desproporcional a distribuição das receitas tributárias entre os entes públicos.

A construção de sentido a respeito da demarcação do critério espacial do IPVA é reforçada pelo disposto no artigo 158, III, da Constituição Federal, que estabelece:

> *Art. 158 – Pertencem aos Municípios: (...)*
> *III – cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios.*

Ou seja, o Estado somente tem autorização para tributar os proprietários **(nele domiciliados)** de veículos automotores **(nele registrados**). Não é por outra razão que o Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei nº 9.503/97, no art. 120 estipula o lugar em que os veículos automotores devem ser registrados:

> *"Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município* ***de domicílio ou residência de seu proprietário****, na forma da lei." (grifei)*

A regra veiculada pelo Código de Trânsito Brasileiro vai ao encontro do critério espacial do IPVA, pois o registro do veículo automotor relaciona-se com o domicílio ou residência do proprietário. Ainda, nos termos do art. 121 desse Diploma Legal, depois de registrado será expedido o Certificado de Registro de Veículo – CRV, feito em nome do proprietário.

Tendo em vista que esse documento exterioriza a propriedade do veículo automotor e o local de seu exercício, se transmitida a propriedade ou se o proprietário alterar seu domicílio ou residência, é imperativa a emissão de novo Certificado de Registro de Veículo, conforme prescrito no art. 123 da Lei nº 9.503/97:

"Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:
I - for transferida a propriedade;
II - o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência;
III - for alterada qualquer característica do veículo;
IV - houver mudança de categoria." (destaquei)

A legislação de trânsito é importantíssima para determinar o critério especial do IPVA, pois indica o modo pelo qual se delimita o âmbito territorial do exercício da propriedade do veículo automotor. O art. 120 do Código de Trânsito Brasileiro se coaduna perfeitamente com o critério espacial do IPVA, pois o registro do veículo automotor relaciona-se com o domicílio ou residência do proprietário.

O IPVA há de ser exigido, portanto, no domicílio eleito pelo proprietário do veículo automotor, em cujo departamento de trânsito esse bem está registrado.

Desta feita, exigir o recolhimento do IPVA das empresas locadoras, com filial no Estado de Santa Catarina, porém com domicílio eleito em outro Estado cujos veículos também estejam registrados em outros Estados, além de extrapolar a competência constitucionalmente atribuída, viola o princípio da territorialidade, de modo que a suspensão da eficácia do disposto nos artigos: 2º, § 1º, inciso IV e § 2º; 7º e §§ , 9º e 18B, veiculados pela Lei nº 15.242/2010 é medida que se impõe.

O RECONHECIMENTO DA BITRIBUTAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E A VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO FEDERATIVO

Os dispositivos impugnados nos tópicos precedentes acabam acarretando bi-tributação, porquanto, reitere-se havendo eleição de domicílio pelas empresas ora representadas, bem como o registro de seus veículos em outro Estado, não poderá o Estado de Santa Catarina pretender cobrar o IPVA dos veículos ali localizados, porquanto **haverá duas pessoas políticas de direito constitucional interno tributando um único fato jurídico, em total violação ao Princípio Federativo**.

O princípio federativo, inscrito no art. 1º da Constituição, está endereçado, inequivocamente, aos legisladores da União, dos Estados-membros e do Distrito Federal. Contudo, não há negar que enquanto expresse a autonomia recíproca das unidades federadas, sob o manto da Lei Fundamental, representará fonte inesgotável de direitos e garantias individuais. A experiência brasileira nesse sentido, aliás, é bem sugestiva. Sabe-se, por exemplo, que, por vezes, a União tem invadido as províncias da competência estadual, a pretexto de legislar sobre seus impostos privativos, ou tirando proveito da atribuição que os arts. 147 e 154 do Texto Maior lhe adjudicam, em claro detrimento dos outros entes federativos ou, em muitas oportunidades como a que ora se apresenta, Estados Federados ultrapassando seus limites territoriais para alcançar fatos acontecidos em outros Estados da Federação, arranhando o patrimônio jurídico dos próprios contribuintes. Nestas circunstâncias, a exigência do Estado de Santa Catarina não respeitou a autonomia das unidades federadas, consagradas no art. 1º da Constituição.

Nesse ponto, Geraldo Ataliba asseverou com sutileza de análise, em seu "República e Constituição"[2], *que "a República, tal como plasmada pelos sucessivos constituintes brasileiros, traduz-se num conjunto de instituições cujo funcionamento harmônico visa a assegurar, da melhor maneira possível, a eficácia de seu princípio básico, consistente na soberania popular".*

A forma Federativa do Estado repousa sobre a idéia de repartição de competências materiais e legislativas entre os vários entes político-administrativos que a componham. Federação, de acordo com o clássico ensinamento de Sampaio Dória, significa a autonomia recíproca da União e dos Estados sob a égide da Constituição. O Brasil é uma República Federativa (art. 1º da Lei Suprema), forma peculiar do Estado politicamente descentralizado. Convivem, harmonicamente, os Estados-Membros e a União, como pessoas políticas distintas e autônomas, que encontram no Diploma Básico a fonte superior de suas prerrogativas e de suas limitações. Não há superioridade entre as unidades federadas, assim como entre elas e a pessoa União. Cada qual desfruta de autonomia legislativa, administrativa e judiciária, rigorosamente certificadas no Texto Constitucional, e a prova jurídica desse caráter autônomo, além das competências privativas que o constituinte lhes outorgou, pode ser extraída de uma circunstância significativa: a intervenção federal nos Estados-Membros. Michel Temer[3] vê na necessidade de previsão constitucional para que a União possa intervir

---

[2] Geraldo Ataliba. *República e Constituição*, 2ª ed., São Paulo, Malheiros, 1998, p. 89.
[3] *Elementos de direito constitucional*. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 77.

nos Estados-Membros uma afirmação de igualdade: *"Fossem desiguais*; *existisse a subordinação dos Estados à União*, *não se cogitaria de autorização constitucional expressa".*

Em homenagem à prefalada autonomia e igualdade, tratou o constituinte de partilhar as competências para criar impostos entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios de acordo com um critério material. O constituinte, desta feita, descreveu objetivamente fatos que podem ser colocados, pelos legisladores originários federal, estaduais, distrital e municipais nas hipóteses de incidência dos impostos de suas pessoas políticas. Todavia, somente a utilização do critério material não é suficiente, por si só, para evitar conflitos de competência impositiva entre os entes políticos da Federação.

Logo, além do critério material, o constituinte levou em conta, para a solução dos possíveis conflitos neste campo, o critério espacial, evitando usurpações de um ente sobre o outro. Reforçando a idéia, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal só podem exigir impostos nos limites de seus territórios. Como é sabido e assente, só a lei pode criar tributos (arts. 5º, II, e 150, I, da CF). Ora, qualquer lei vigora e é aplicável num espaço físico determinado. Dito de outro modo, ela só pode colher fatos (imputando-lhes os efeitos jurídicos previstos) **ocorridos dentro de seu âmbito de validade: o território da pessoa política que a editou.**

Sempre que um ente político ultrapassa sua competência tributária constitucionalmente demarcada, amealhando receitas que por direito são devidas a outros entes, surge um desequilíbrio no pacto federativo.

A bitributação é inconstitucional, por força do princípio discriminador de competência tributária (no caso - art. 155, III da CF). **Havendo duas normas jurídicas, de entes políticos diferentes, elegendo a mesma situação fática ou jurídica como elemento nuclear do fato jurídico tributário, uma delas será, necessariamente, inconstitucional, por invasão da esfera privativa de tributação da outra entidade política.**

Não é outra a realidade da Legislação do Estado de Santa Catarina que estatuiu, independentemente do local de registro e do domicílio eleito pelas empresas locadoras de veículos, a tributação pelo IPVA dos veículos de propriedade das locadoras que ali tem filial, mediante comandos que maculam o artigo 1º e 155, III da

Constituição Federal, quais sejam: o artigo 2º, § 1º, inciso IV e § 2º; art. 7º e §§, art. 9º e 18B, veiculados pela Lei nº 15.242/2010.

Tal inconstitucionalidade já foi reconhecida por ocasião da manifestação da PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA por ocasião de seu parecer na ADI nº 4047, que trata de matéria semelhante a discutida nesta ação, cuja cópia anexamos nesta oportunidade.

VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 24, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Neste tópico, impende a demarcação da inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei 15.242/2010, ao inserir no art. 3º da Lei 7.543/88 o § 3º, incisos I e II e os §§ 1º, incisos I e II, § 2º e 3º ao artigo 7º, porquanto foram traçadas diretrizes pelo Estado de Santa Catarina a respeito de "domicílio tributário", "solidariedade" e "responsabilidade de terceiros", temas sabidamente tratados pelo Código Tributário Nacional, em total desrespeito à competência suplementar, nos moldes prefixados pelo artigo 24, § 3º, da Constituição Federal, que estabelece:

> ***Art. 24.*** *Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:*
> *I -* ***direito tributário****, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;*
> *§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.*

Pode-se afirmar, a partir desse regramento, que os Estados estão aptos a legislar plenamente sobre a matéria tributária, na hipótese de inexistência de norma geral de âmbito nacional sobre o tema, entretanto, essa competência passa a ser suplementar na presença de Lei Complementar Nacional, que são os veículos aptos a inaugurar no sistema Normas Gerais sobre direito tributário, em obediência ao artigo 146, III, da Constituição Federal.

Roque Antônio Carrazza, a propósito, ensina*: "Nas competências concorrentes a União pode editar apenas normas gerais. Mas o Estado pode* suplementar *essa atividade da União. Ou seja: o Estado pode – em atenção, naturalmente, às suas peculiaridades locais – legislar sobre normas gerais nos claros deixados pelo legislador federal. E, inexistindo lei federal sobre tais normas, o Estado as expedirá sem limitação, plenamente."* (Curso de Direito Constitucional Tributário, 11ª ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 101)

Ou seja, a competência legislativa suplementar é a que dá a determinado ente o poder de suplementar a legislação produzida por outro. O poder, aqui, é mais restrito e se submete aos limites traçados pelo ente que tem originariamente a competência.

Feita a advertência impõe-se demarcar que o Código Tributário Nacional, recepcionado como Lei Complementar pela Constituição de 1988, estabeleceu regras a respeito do 'domicílio tributário', 'solidariedade' e 'responsabilidade de terceiros'. Sobre o tema domicílio o assunto é disciplinado pelo art. 127 do Código Tributário Nacional, onde vige a regra geral da eleição do domicílio que o sujeito passivo pode fazer a qualquer tempo, decidindo, espontaneamente, sobre o local de sua preferência. Todas as comunicações fiscais, de avisos e esclarecimentos, bem como os atos, propriamente, de intercâmbio procedimental — intimações e notificações — serão dirigidas àquele lugar escolhido, que consta dos cadastros das repartições tributárias, e onde o fisco espera encontrar a pessoa, para a satisfação dos mútuos interesses.

O *caput* do art. 127 do Código Tributário, todavia, prevê a falta de eleição, por parte do contribuinte, estipulando, então, as normas aplicáveis, visto que a entidade tributante não pode ficar à mercê da negligência do sujeito passivo em indicar seu domicílio preferido. Nessa contingência, isto é, não havendo manifesta escolha, os três incisos do mencionado dispositivo terão cabimento para suprir a omissão. O inciso I, aludindo às pessoas físicas, toma como domicílio tributário a sua residência habitual ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade. O inciso II refere-se às pessoas jurídicas de direito privado e às firmas individuais, fixando o local da sua sede ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento. E o inciso III reporta-se às pessoas jurídicas de direito público, firmando como domicílio fiscal qualquer de suas repartições, dentro do território do ente que tributa.

Anteviu bem o legislador, ao conceber que poderiam ocorrer situações em que nenhum dos três incisos tivessem aplicação, expedindo a regra do §1º, segundo a qual, quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. Dessa maneira, haverá sempre para a Administração Tributária um ponto de referência para nele convocar o sujeito passivo ao cumprimento de suas obrigações e dos seus deveres instrumentais.

Assim, para os efeitos tributários o regramento complementar não deixa espaços em branco ou lacunas, portanto a legislação do IPVA não pode fugir de tais regras. O IPVA há de ser exigido no domicílio eleito pelo titular da propriedade do veículo automotor, em cujo departamento de trânsito esse bem deverá estar registrado. Essa circunstância não foi observada pela legislação Catarinense, no artigo 4º da Lei 15.242/2010, ao incluir na redação do artigo 2º da Lei 7.543/88, o § 2º e ainda, no artigo 7º, o § 1º, inciso I a III, §§ 2º e 3º, art. 9º e art. 18-B, porquanto exsurge claramente de referidos textos que, independente de o domicílio eleito pelas empresas em questão ser outro que não Santa Catarina, ali também serão consideradas domiciliadas e, portanto, tributadas.

Referidas previsões estão em total descompasso com as disposições do Código Tributário Nacional, de modo que o legislador do Estado de Santa Catarina contrariou o comando do artigo 24, § 3º, da Constituição Federal, que somente atribuiu competência legislativa plena aos Estados, quando inexistente Norma Geral sobre a matéria a ser legislada.

Sobremais, o Código Tributário Nacional traça também as regras sobre responsabilidade de terceiros e solidariedade, cuja transcrição dos dispositivos pertinentes se faz necessária:

> *Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.*

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório.

O legislador de Santa Catarina ao veicular a Lei nº 15.242/2010, artigo 4º, incluiu a redação do § 3º, incisos I e II ao artigo 3º da Lei nº 7.543/88, tratou da responsabilidade de terceiros, prevendo sejam responsáveis pelo IPVA i) a pessoa jurídica de direito privado, bem como o sócio, diretor, gerente ou administrador, que tomar em locação veículo para uso nesse Estado e, ainda, ii) o agente público responsável pela contratação de locação de veículo, para uso nesse Estado por pessoa jurídica. Surge a pergunta: Qual o vínculo que a pessoa jurídica ou o agente público que toma em locação veículo de empresas locadoras tem com a propriedade do veículo automotor? Resposta: NENHUMA. Deflui dessas circunstâncias, que a legislação impugnada veicula **disposição diametralmente oposta àquela prevista pelo artigo 128 do CTN, elencando pessoas completamente desvinculadas ao fato jurídico tributário, que nem de longe se aproximam daquelas arroladas pelo artigo 134 do Código Tributário Nacional.**

Somente teria cabimento a eleição dos diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado elencadas na norma impugnada, como responsáveis tributários, observadas as advertências do artigo 135, do CTN que estabelece:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Mostra-se patente violação aos ditames do artigo 24, § 3º, da Constituição Federal, pelos artigos 3º, § 3º; incisos I e II e § 1º, incisos I a III, § 2º e § 3º, do artigo 7º, inseridos no ordenamento pelo artigo 4º da Lei Nº 15.242/2010, diante da flagrante transposição dos limites da competência suplementar do Estado, porquanto acerca dos temas traçados pelos dispositivos impugnados, entre os quais: "domicílio tributário", "solidariedade" e "responsabilidade de terceiros", a legislação complementar não deixou espaços vazios ou lacunas, e o legislador Catarinense achou por bem regular de modo completamente diverso daquele previsto pelo Código Tributário Nacional.

Não é outro o entendimento desta E. Corte Suprema, que no julgamento da ADIN nº 2396, assim decidiu:

ADIN. Legitimidade ativa de Governador de Estado e pertinência temática. Presente a necessidade de defesa de interesses do Estado, ante a perspectiva de que a lei impugnada venha a importar em fechamento de um mercado consumidor de produtos fabricados em seu território, com prejuízo à geração de empregos, ao desenvolvimento da economia local e à arrecadação tributária estadual, reconhece-se a legitimidade ativa do Governador do Estado para propositura de ADIn. Posição mais abrangente manifestada pelo Min. Sepúlveda Pertence. 2. Caráter interventivo da ação não reconhecido. 3. Justificação de urgência na consideração de prejuízo iminente à atividade produtiva que ocupa todo um município goiano e representa ponderável fonte de arrecadação tributária estadual. 4. ADIN. Cognição aberta. O Tribunal não está adstrito aos fundamentos invocados pelo autor, podendo declarar a inconstitucionalidade por fundamentos diversos dos expendidos na inicial. 5. Repartição das Competências legislativas. CF

arts. 22 e 24. Competência concorrente dos Estados-membros. Produção e consumo (CF, art. 24, V); proteção de meio ambiente (CF, art. 24, VI); e proteção e defesa da saúde (CF, art. 24, XII). No sistema da CF/88, como no das anteriores, a competência legislativa geral pertence à União Federal. A residual ou implícita cabe aos Estados que "podem legislar sobre as matérias que não estão reservadas à União e que não digam respeito à administração própria dos Municípios, no que concerne ao seu peculiar interesse" (Representação nº 1.153-4/RS, voto do Min. Moreira Alves). ***O espaço de possibilidade de regramento pela legislação estadual, em casos de competência concorrente abre-se: (1) toda vez que não haja legislação federal, quando então, mesmo sobre princípios gerais, poderá a legislação estadual dispor; e (2) quando, existente legislação federal que fixe os princípios gerais, caiba complementação ou suplementação para o preenchimento de lacunas, para aquilo que não corresponda à generalidade; ou ainda, para a definição de peculiaridades regionais. Precedentes. 6. Da legislação estadual, por seu caráter suplementar, se espera que preencha vazios ou lacunas deixados pela legislação federal, não que venha dispor em diametral objeção a esta.*** *Norma estadual que proíbe a fabricação, ingresso, comercialização e estocagem de amianto ou produtos à base de amianto está em flagrante contraste com as disposições da Lei federal nº 9.055/95 que expressamente autoriza, nos seus termos, a extração, industrialização, utilização e comercialização da crisotila. 7. Inconstitucionalidade aparente que autoriza o deferimento da medida cautelar. 8. Medida liminar parcialmente deferida para suspender a eficácia do artigo 1º, §§ 1º, 2º e 3º, do art. 2º, do art. 3º, §§ 1º e 2º e do parágrafo único do art. 5º, todos da Lei nº 2.210/01, do Estado do Mato Grosso do Sul, até julgamento final da presente ação declaratória de inconstitucionalidade. (ADIN nº 2396, Relatora Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2001, publicado no DJ de 14.12.2001, p. 23) Grifo nosso.*

Por tudo até aqui demonstrado não poderia estar melhor caracterizada a violação ao artigo 24, § 3º, da Constituição Federal e, via de conseqüência, a inconstitucionalidade do § 3º, incisos I e II, do artigo 3º, e os §§ 1º, incisos I e II, § 2º e 3º ao artigo 7º, veiculados pela Lei nº 15.242/2010.

DA OFENSA DIRETA AO ARTIGO 155, INCISO III & 24, PARÁGRAFOS 1º e 3º

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 155, inciso III, autorizou os Estados e o Distrito Federal a instituírem o Imposto **sobre a Propriedade** de Veículos Automotores, nos seguintes termos:

> *"**Art. 155**. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:*
> *(...)*
> ***III – propriedade** de veículos automotores. (**grifos nossos**)"*

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) foi introduzido no Sistema Tributário Nacional pela Emenda Constitucional nº 27/85, que acrescentou ao artigo 23 da Constituição Federal de 1967, com redação da Emenda nº 1/69, o inciso III que estabeleceu o rol de impostos de competência estadual, dentre eles o IPVA. Referido imposto veio substituir a antiga Taxa Rodoviária Única (TRU), cobrada anualmente pela União no licenciamento dos veículos. A Constituição Federal de 1988 manteve a competência dos Estados e do Distrito Federal para exigirem o IPVA.

Esta exação, criada em 1985, ao contrário do que ocorre com os demais impostos, **não se encontra regulado pelo Código Tributário Nacional,** cuja aprovação ocorreu em 1966. **Assim, atualmente não há, conforme determina o artigo 146, inciso III, aliena "a", da Constituição Federal, Lei Complementar Nacional estabelecendo normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente no que concerne à "*definições de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes*".**

Por esta razão, com amparo nos artigos 24, § 3º, da Constituição Federal combinado com o art. 34, § 3º, do ADCT, os Estados e o Distrito Federal vêm legislando, de forma, plena, com relação ao IPVA, o que é rconhecido em diversos acordãos do Supremo tribunal Federal – STF -, a destacar o RE 414.259-7, cujo relator é o Ministro Eros Grau.

Diante do exposto é de se admitir que o legislador catarinense venha exercer a competência plena que lhe é oferecida sem, contudo, contrariar os próprios limites que a CF lhe impõe demarcando a estrutura jurídico-tributária do IPVA, ou seja, não pode inovar ILIMITADAMENTE na estrutura de tributação de forma diferente de todos os demais Estados da federação. È o que extraímos da lição do Mestre tributarista Roque Antonio Carraza:

> *"Indaga-se, amiúde, se o legislador, ao exercitar a competência tributária, encontra limites jurídicos. Parece-nos induvidoso que sim.*
>
> ***Um primeiro limite ele encontra na observância das normas constitucionais. O respeito devido a tais normas é absoluto e sua violação importa irremissível inconstitucionalidade da lei tributária**. **De fato, as normas legais têm sua validade vinculada à observância e ao respeito aos limites erigidos pelas normas constitucionais**.*
>
> *O legislador encontra outro limite nos grandes princípios constitucionais, estudados na primeira parte deste livro, que também não podem ser violados. É o caso dos princípios republicano, federativo, da autonomia municipal e distrital, da segurança jurídica, da igualdade, da reserva de competência, da anterioridade etc., que operam como balizas intransponíveis à tributação. (...)*
>
> ***Logo, a Constituição limita o exercício da competência tributária,** seja de modo direto, mediante preceitos especificamente endereçados à tributação, seja de modo indireto, enquanto disciplina outros direitos, como o de propriedade, o de não sofrer confisco, o de exercer atividades lícitas, o de transitar livremente pelo território nacional etc. A competência tributária, portanto, já nasce limitada.*

> ***Ilimitada, de resto, não é nem mesmo a autonomia das pessoas políticas, que encontra na competência tributária uma das mais salientes manifestações***.
>
> *Com tais assertos, estamos acolhendo as lições clássicas de Albert Hensel, par quem "cada norma jurídica tributária deve respeitar as limitações jurídicas fixadas na Constituição, como lei suprema".* ***É o caso aqui repetirmos que a Lei Maior Tributária – pelo menos no Brasil – é a Constituição****. (in Curso de Direito Constitucional Tributário, 11ª edição, revista, ampliada e atualizada. Ed. Malheiros: SP, 1998, p.306)."*

Como salientado acima, os elementos estruturantes do IPVA são os critérios material, espacial e temporal que correspondem, respectivamente, a propriedade do veículo (material), local de registro na sede ou domicílio da pessoa jurídica (espacial) e no dia primeiro de cada ano (temporal).

Todavia, de forma sutil e subjetiva para que não fosse de início percebido**,** a lei catarinense, **contrariando todo arcabouço constitucional do IPVA**, disciplinou que a simples circulação do automóvel no território catarinense configura elemento espacial do IPVA e a mera disponibilização do automóvel para locação configura o elemento temporal, sem levar em consideração qualquer critério de estruturação sistêmica dos tributos nacionais, especialmente quanto ao IPVA.

A prova disso está na violação do art. 24, § 3º da CF, que permite ao ente federativo estadual legislar sobre normas gerais mas com uma limitação, qual seja: **para atender interesses peculiares da aplicação da lei do IPVA no estado de Santa Catarina.**

> *"Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:*
> *...*
> *§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.*
> *...*

§ 3º - ***Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades."***

Ora, alterar o conceito de domicílio da pessoa jurídica e revogar a solidariedade e benefício de ordem instituídos no código civil não traz qualquer relação com os interesses peculiares do estado de Santa Catarina que, frise-se, está fora de sintonia com o IPVA de todos os demais estados da Federação, exceto São Paulo .

Pelo exposto, por qualquer lado que se interprete, não há dúvidas que a Lei Catarinense no § 3º, incisos I e II, do artigo 3º, e os § 1º, incisos I e II, § 2º e 3º ao artigo 7º, veiculados pela Lei nº 15.242/2010 laboraram em desvirtuamento do fato gerador do IPVA, razão pela qual é inconstitucional contrariando o artigo 155, inciso III e 24, §§ 1º e 3º da CF.

DA INVASÃO DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA TRIBUTAR SERVIÇOS - VIOLAÇÃO DO ARTIGO 156, INCISO III

Na ânsia de tributar, quase que exclusivamente, a frota das empresas de locação de automóveis emplacadas em outros estados e que transitam no território catarinense, a Lei do Estado de Santa Catarina acabou por tributar a atividade econômica desenvolvida pelas empresas e não a propriedade dos veículos automotores, como determina a Constituição Federal. Observemos o texto legal do art. 2º da Lei 14.242/2010:

> Art. 2° O imposto sobre a propriedade de veículos automotores tem como fato gerador a propriedade, plena ou não, de veículos automotores de qualquer espécie.
> § 1° Considera-se ocorrido o fato gerador:
> (...)

> IV - relativamente a veículo de propriedade de empresa locadora na data em que vier a ser locado ou colocado à disposição para locação no território deste Estado, em se tratando de veículo registrado anteriormente em outro Estado.

Poderia a lei se dirigir a todos os veículos automotores de pessoas jurídicas nesta mesma situação, ou seja, emplacados noutros estados e que transitam em Santa Catarina, como por exemplo, frotas empresariais, empresas de entrega, etc..., todavia optou por tributar somente os das empresas de locação, o que demonstra **que o estado tributou a atividade e não a propriedade do veículo automotor**. Com isso, o legislador catarinense confundiu a propriedade do veículo com a **destinação econômica dada ao mesmo e acabou por tributar o serviço de locação.**

Sucede que é competência dos Municípios tributar os serviços não inclusos no rol dos elencados no ICMS, razão pela qual a lei do Estado de Santa Catarina viola não só o inciso III do artigo 155, já que transborda do conceito de propriedade, como também invade a reserva de competência constitucional tributária dos Municípios fixada no inciso III do artigo 156 da carta Magna, **além do próprio princípio da isonomia** em tributar de forma diferente contribuintes que se encontram ma mesma situação, portanto, também, por estas razões deve ser declarada inconstitucional a malsinada lei.

DA CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR

A concessão da medida cautelar justifica-se, pois está demonstrada à saciedade a presença dos requisitos necessários, quais sejam o *fumus boni iuris* e *periculum in mora*, isto porque a exigência do IPVA no Estado de Santa Catarina, nos termos do artigo 4º da Lei nº 15.242/2010, que acrescentou dispositivos à Lei nº 7.543/88, está em total descompasso com os preceitos constitucionais.

A legislação catarinense impugnada afronta dispositivos constitucionais dos mais caros aos contribuintes, entre os quais: o artigo 155, III, porquanto extrapolou a competência tributária para a instituição do IPVA no Estado, uma vez que atingiu elementos outros que não propriamente a “propriedade de veículos automotores”, violou o Princípio da Territorialidade da Tributação, em virtude de pretender tributar

fatos ocorridos fora do âmbito territorial do Estado de Santa Catarina, maculou o artigo 1º, da Carta Magna, ferindo o Princípio Federativo, bem como, extrapolou a competência suplementar, violando o artigo 24, § 3º, da Constituição Federal, ao tratar diferentemente matérias insertas em Normas Gerais de âmbito Nacional – Código Tributário Nacional, tais como: "domicílio", "solidariedade" e "responsabilidade de terceiros", dando tratamento completamente diverso daquele estipulado em Lei Complementar.

Nisso, pois, o flagrante *fumus boni iuris.*

O *periculum in mora* também é patente e relevante, porquanto as regras impugnadas impõem às empresas locadoras de veículos e de arrendamento o recolhimento do IPVA, no Estado de Santa Catarina, mesmo sendo domiciliadas em outros Estados nos quais estão registrados seus veículos. O prejuízo para essa área de atuação mostra-se flagrante, impondo um ônus excessivo, afetando a liquidez dessas empresas e comprometendo todo o seu planejamento na medida em que, para locar seus veículos a clientes no Estado de Santa Catarina, precisam fazer a prova do recolhimento do tributo, ainda que o IPVA daquele veículo já tenha sido pago ao Estado onde está o domicílio da empresa locadora e onde está registrado o veículo, em total desacordo com o Princípio da Territorialidade da Tributação e o Princípio Federativo.

Evidenciadas as inconstitucionalidades, como se supõe demonstradas, mostra-se também evidenciada a presença dos pressupostos ensejadores da liminar pleiteada e a urgência do provimento, porquanto em virtude dos dispositivos atacados, as empresas locadoras e de arrendamento de veículos vêm sendo inconstitucionalmente compelidas ao recolhimento do IPVA no Estado de Santa Catarina.

DO PEDIDO

Isto posto, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, respeitosamente, requer a essa Excelsa Corte que, após concedida a Medida Liminar suspendendo a eficácia dos dispositivos impugnados, sejam solicitadas informações ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Santa Catarina, assembléia Legislativa do mesmo Estado, sendo citado o Advogado Geral da União e ouvido o Procurador Geral da República e, afinal, seja julgada em caráter definitivo a presente ação, reconhecendo a inconstitucionalidade dos dispositivos legais a saber: a) da expressão "plena ou não", do artigo 2º[4], da Lei 7.543/88 e b) dos seguintes dispositivos acrescidos pelo artigo 4º da Lei nº 15.242/2010, quais sejam: i) do artigo 2º**: o inciso IV, do § 1º e os §§ 2º e 3º;** ii) do artigo 3º: **o § 3º, incisos I e II;** iii) do artigo 5º: **o inciso IV**; iv) do artigo 6º: **o § 3º**; v) do artigo 7º: **o § 1º, incisos I, II e III, § 2º e § 3º**; vi**) o artigo 8 A e parágrafo único**; vii) do artigo 9º: **o § 1º** e, viii) **o artigo 18B** por ser ato de Justiça.

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Brasília, 1º DE JUNHO DE 2011.

Orlando Spinetti de Santa Rita Matta
OAB 27.957

[4] *Art. 2º - O imposto sobre a propriedade de veículos automotores tem como fato gerador a propriedade**, plena ou não**, de veículos automotores de qualquer espécie*